

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 555/2532	นาง ประทุม คง ทรัพย์	โจทก์
	นาง ละเอียด บุญ ชู	ผู้ร้อง
	นาง มา ลี บุญ ชู	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 183

การชั่งคำพยานในคดีแพ่งนั้น หาใช่หมายถึงจะต้องชั่งน้ำหนักคำพยานอันเกิดจากการนำสืบของคู่ความทั้งสองฝ่ายเสมอไปไม่ถ้าปรากฏว่าฝ่ายใดมีภาระการพิสูจน์ก่อน แต่คำพยานไม่น่าเชื่อถือ นำสืบไม่สมข้ออ้าง แม้เป็นการนำสืบฝ่ายเดียวโดยคู่ความอีกฝ่ายไม่มีพยานมาสืบก็ต้องแพคดี.(ที่มา-สงเสริม)

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชดใช้หนี้ตามหนังสือสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 10,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย ศาลพิพากษาให้จำเลยใช้เงินจำนวน 10,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5ต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2525 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ 400 บาทแก่โจทก์ด้วย แต่จำเลยไม่ชำระ โจทก์ขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดบ้าน 1 หลัง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาโดยอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลย เพื่อบังคับใช้หนี้ตามคำพิพากษา

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า บ้านที่โจทก์นำยึดเป็นของผู้ร้องมิใช่ของจำเลย โจทก์
ไม่มีสิทธินำยึด ขอให้ศาลสั่งปล่อยทรัพย์สินผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาว่า บ้านพิพาทซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 เป็นของผู้ร้องหรือของจำเลย ผู้ร้องอ้างตนเองเป็น
พยานเบิกความว่าบ้านดังกล่าวผู้ร้องซื้อมาจากบ้านด่านทองหลางนำมาปลูกสร้างใน
ที่ดินซึ่งผู้ร้องเช่าจากนายสิงห์เจริญโดยไม่มีหลักฐานการเช่ามา 80 ปีแล้ว ผู้ร้องมีนาย
พรม ชะนางกลาง เป็นพยานสนับสนุน แต่นายพรมเบิกความว่าบ้านพิพาทเดิมเป็น
ของนางน้อย เด็กกลางมารดาผู้ร้อง ต่อมาผู้ร้องจึงรื้อมาปลูกในที่เช่าของนายสิงห์
เจริญแล้วจำเลยพักอาศัยบ้านดังกล่าวกับนายสุชาติ บุญชู สามี และจำเลยจึงขัดกับ
ความหมายในคำเบิกความของผู้ร้องที่อ้างว่า ผู้ร้องปลูกสร้างบ้านพิพาทมาเอง
นอกจากนี้ ผู้ร้องก็ไม่มีหลักฐานใดมาแสดงยืนยันประกอบคำเบิกความว่าบ้านพิพาท
เป็นของผู้ร้อง เช่นคำขอออกเลขที่บ้าน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสัญญาเช่าที่ดินนาย
สิงห์เจริญ ทั้งปรากฏตามข้อเท็จจริงว่า เจ้าพนักงานบังคับคดียึดบ้านพิพาทเมื่อวันที่
20 กันยายน 2528 แต่ผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรสะใภ้จำเลยผู้รักษาทรัพย์ที่ถูกยึดเพ่งยื่น
คำร้องขัดทรัพย์เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 หลังจากยึดทรัพย์นานถึง 5 เดือน
เศษผิดวิสัยเจ้าของทรัพย์สินที่พึงกระทำ ศาลฎีกาเห็นว่า แม้โจทก์หรือคู่ความอีกฝ่าย
จะไม่มีพยานมาสืบแต่การชั่งน้ำหนักคำพยานในคดีแพ่งนั้นหาใช่หมายถึงจะต้องชั่ง

น้ำหนักคำพยานอันเกิดจากการนำสืบของทั้งสองฝ่ายเสมอไป ถ้าปรากฏว่า ฝ่ายใดมี
ภาระการพิสูจน์ก่อนเช่นผู้ร้องขัดทรัพย์ในคดีนี้ แต่คำพยานไม่น่าเชื่อถือนำสืบไม่สม
ข้ออ้าง แม้เป็นการสืบฝ่ายเดียวก็ต้องแพคดี ศาลล่างสองศาลพิพากษายกคำร้องขัด
ทรัพย์ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>